

ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ เท่านั้น มิได้ใช้บังคับกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่อย่างใด

คดีนี้ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาตรา ๓ บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๐ บัญญัติให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่าย จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ที่จะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่กลับไม่ดำเนินการจ่ายเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นความรับผิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และบทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่รับรอง



สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามที่เคยได้รับอยู่เดิม ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิที่เคยได้รับแต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ใช้บังคับ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรอง ย่อมมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวต่อไป ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ ได้กำหนดนิยามของคำว่า ค่ารับรอง หมายความว่า ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเพื่อเกียรติแห่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนข้อ ๔ ได้กำหนดสิทธิในการได้รับเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้น เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังข้างต้นไม่ได้กำหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรอง อีกทั้งไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ตามกฎหมายอื่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้บทบัญญัติในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ จะบัญญัติให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดก็ตาม แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๖๐ วรรคสอง ที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ซึ่งในกรณีของประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ (๑) การประกันสุขภาพ (๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้น การมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงไม่รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่าย



เป็นรายเดือนด้วยแต่อย่างไร ดังนี้ การกำหนดเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกัน จึงเป็นการกำหนดสิทธิขึ้นใหม่สำหรับ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ เท่านั้น กรณีจึงมิได้ใช้บังคับกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่าย เป็นรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๙๔/๒๕๖๕)

๒.๓ สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

การตราพระราชกฤษฎีกามี ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาประเภทนี้เป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง และประเภทที่สอง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยการใช้พระราชอำนาจในฐานะเป็นประมุขของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ประเภทนี้ จะไม่อยู่ในฐานะของฝ่ายปกครอง และมีใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษาได้ เมื่อปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยใช้พระราชอำนาจในฐานะประมุขของรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๕ ประกอบกับมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษตามที่คณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่อยู่ในฐานะที่เป็นการกระทำทางปกครองที่อาจโต้แย้งได้ ดังนั้น การฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาตามมาตรา ๒๗๗ วรรคสาม มาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกตัดสินโทษไม่ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องจากความผิดที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษไม่อยู่ในข่ายความผิดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนมาตรา ๑๓ (๕)



แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นการฟ้องในข้อพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา แต่โดยที่การฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือบางส่วน นั้นต้องคำนึงว่าการตราพระราชกฤษฎีกามี ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาประเภทนี้เป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง และประเภทที่สอง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยการใช้พระราชอำนาจในฐานะเป็นประมุขของรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ประเภทนี้ จะไม่อยู่ในฐานะของฝ่ายปกครอง และมีใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยใช้พระราชอำนาจในฐานะประมุขของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงตามมาตรา ๑๗๕ ประกอบกับมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษตามที่คณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่อยู่ในฐานะที่เป็นการกระทำทางปกครองที่อาจโต้แย้งได้ และในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้อยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่จะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร. ๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ ฟร. ๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ ฟ. ๒๕/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. การราชทัณฑ์

การที่ปรากฏภาพถ่ายของนักโทษเด็ดขาดรายใดในโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำนั้น เมื่อกรณียังไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ทำให้เชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดรายดังกล่าวเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง และมีการส่งภาพออกไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือติดต่อสื่อสารไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น จึงยังมีอาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ว่านักโทษเด็ดขาดรายนั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครอง หรือได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเก็บรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมี ใช้ และกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กับสิ่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ผู้บัญชาการเรือนจำจึงไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยนักโทษเด็ดขาดรายดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้นจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ซึ่งเดี๋ยวกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกมีกำหนด ๖๐ วัน กรณีที่มีการตรวจพบโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณจุดพักขยะซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีและนักโทษเด็ดขาดรายอื่นภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดวินัยผู้ต้องขัง ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นสิ่งของต้องห้ามมิให้นำเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แต่ภาพถ่ายที่ปรากฏภายในโทรศัพท์ของกลางเป็นภาพถ่ายในขณะที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในเรือนจำ เป็นภาพรูปครึ่งตัวใส่เสื้อสีขาวที่บริเวณหน้าทำการแดน ๕ ในงานแข่งขันกีฬา ซึ่งตามหลักฐานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ ที่ได้จากการตรวจสอบเป็นไฟล์ภาพ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg มีความละเอียดของภาพ ๔๐๐ x ๓๕๒ pixels เป็นภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีอาจถูกบันทึกไว้ได้หลายกรณี เช่น เกิดจากการเข้าไปดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook หรือจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางถ่ายบันทึกภาพไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยผู้ต้องขังฐานมี ใช้ และกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของต้องห้าม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อตามหลักฐานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ ภาพถ่ายที่ปรากฏในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางไม่ได้เกิดจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางถ่ายบันทึกภาพดังกล่าว แต่เป็นไฟล์ภาพที่ได้จากการกู้ข้อมูลมาจาก Directory ของโปรแกรม Facebook ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง และมีการส่งภาพออกไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือติดต่อสื่อสารไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น การที่มีภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีและนักโทษเด็ดขาดอื่น ๆ ปรากฏในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง ยังรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครอง หรือได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเก็บรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ



อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมิ ใช และกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยลดชั้นจากชั้นเยี่ยม เป็นชั้นเลวมากตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวง มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบ กรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงโทษซึ่งเดี๋ยวมีกำหนด ๓ เดือน ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๑๑ (๖) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกมีกำหนด ๖๐ วัน ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ข้อ ๔ (๑) (ฉ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้น จากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ซึ่งเดี๋ยวมีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ จำคุกมีกำหนด ๖๐ วัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๐๒/๒๕๖๔ ที่ อร. ๑๙๕/๒๕๖๔ และที่ อร. ๒๐๙/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ แม้ภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไว้ในครอบครองขณะที่มีการถ่ายภาพ เนื่องจากในภาพถ่ายปรากฏเพียงหูฟังเสียบไว้ที่ใบหู แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภาพถ่ายนั้นถูกบันทึกในบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างราวตากผ้าสำหรับ ผู้ต้องขังใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างมากและมีวัสดุที่เป็นผืนคล้ายกับผ้าวางพาดระหว่าง ราวตากผ้าทั้งสอง โดยมีลักษณะคล้ายกับฉากกั้นซึ่งสามารถใช้เพื่อปิดบังการมองเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ พฤติการณ์ย่อมแสดงให้เห็นว่า นักโทษทั้งหมดในภาพถ่ายย่อมมีการกระทำในลักษณะเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีมีอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การมีสิ่งของที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ไว้ในครอบครอง ผู้บัญชาการเรือนจำจึงมีอำนาจ ลงโทษผู้ฟ้องคดีฐานกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังได้

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ต้องขังอยู่ในเรือนจำกลางพิษณุโลก แดน ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานเรือนจำทำการตรวจค้นจุใจมบริเวณอาคารสำหรับวาง ตู้เก็บสัมภาระผู้ต้องขัง ผลการตรวจค้นพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซุกซ่อนอยู่ที่นักโทษเด็ดขาดชาย อ.



จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ต่อมา เรือนจำกลางพิษณุโลกได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ พบภาพถ่ายนักโทษเด็ดขาดชาย ส. นั่งให้ถ่ายภาพอยู่ที่บริเวณราวตากผ้าสำหรับผู้ต้องขังใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในแดน ๓ โดยมีอุปกรณ์เสริมการสนทนา (หูฟัง) เสียบไว้ที่ใบหู ซึ่งในภาพดังกล่าวปรากฏภาพผู้ต้องขังอีกคน นั่งอยู่บริเวณด้านหลังของนักโทษเด็ดขาดชาย ส. โดยมีหูฟังเสียบไว้ที่ใบหู เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนแล้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์อันเป็นสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ จากกรณีดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามบันทึกถ้อยคำพยาน มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลเดียวกันกับนักโทษในภาพดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตรวจค้นได้จากนักโทษเด็ดขาดชาย อ. และเมื่อพื้นที่ว่างระหว่างราวตากผ้าที่มีกลุ่มนักโทษนั่งอยู่เป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างมาก และมีวัสดุที่เป็นผืนคล้ายกับผ้าวางพาดระหว่างราวตากผ้าทั้งสอง โดยมีลักษณะคล้ายกับฉากกั้น ซึ่งสามารถใช้เพื่อปิดบังการมองเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ นักโทษทั้งหมดในภาพถ่ายจึงย่อมสามารถที่จะรับรู้ถึงการกระทำของนักโทษคนใดคนหนึ่งได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามพฤติการณ์ทั้งหมดแล้ว สันนิษฐานได้ว่า ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของกลุ่มนักโทษที่ใช้พื้นที่บริเวณราวตากผ้าที่ใช้ร่วมกันในแดน ๓ เพื่อลักลอบใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือมีส่วนรู้เห็นในการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง และเมื่อในภาพถ่ายปรากฏว่ามีผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่ร่วมกับนักโทษเด็ดขาดชาย ส. และนักโทษอื่นตามภาพถ่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์หูฟังสวมใส่อยู่ที่หู ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องมีการกระทำในลักษณะเดียวกันกับนักโทษเด็ดขาดชาย ส. ดังนั้น พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ากระทำความผิดวินัยผู้ต้องขัง จึงมีน้ำหนักสนับสนุนให้รับฟังได้ว่าสายยาวยื่นลงมาจากหูของผู้ฟ้องคดีเป็นอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏภาพให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครองขณะที่มีการถ่ายภาพก็ตาม แต่เมื่อพยานหลักฐานในการสอบสวนรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการมีสิ่งของที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไว้ในครอบครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดีฐานกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังได้ และเมื่อคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้นนักโทษจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียน มีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก ๖๐ วัน เป็นการออกคำสั่งลงโทษซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ (๓) (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๖ (๓) และข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘



แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ฉ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อน และลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ลงโทษผู้ฟ้องคดี ในความผิดวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์อื่นเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๘/๒๕๖๕)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สถานายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตกลงรับเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหา ซึ่งเป็นจำเลยในคดีของศาลยุติธรรม แต่ไม่ไปศาลและไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ จนศาลมีคำสั่งว่าผู้กล่าวหาขาดนัดยื่นคำให้การและมีคำพิพากษาให้ผู้กล่าวหาแพ้คดี กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี และจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน ซึ่งการไม่ไปศาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำอันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของผู้กล่าวหา อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ของข้อบังคับสหภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากนี้ แม้กระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ผู้กล่าวหาจะไม่มาให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน แต่คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าให้การพร้อมเสนอพยานหลักฐาน จึงถือว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว การที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอสามารถวินิจฉัยเพื่อทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความต่อไป กระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความของผู้ฟ้องคดีที่ว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความจึงชอบด้วยข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ของข้อบังคับสหภาพทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตกลงรับเป็นทนายความให้แก่นางสาว อ. ซึ่งเป็นจำเลยในคดีของศาลจังหวัดนครราชสีมา ตามใบแต่งตั้งทนายความ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปศาลและไม่ได้นำดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ จนกระทั่งศาลมีคำสั่งว่านางสาว อ. ซึ่งเป็นจำเลยในคดีขาดนัดยื่นคำให้การและมีคำพิพากษาให้นางสาว อ. แพ้คดี อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ อันเป็นการจงใจทอดทิ้งคดีทำให้นางสาว อ. ได้รับความเสียหายนางสาว อ. จึงยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประธานกรรมการ



มรรยาททนายความได้รับคำกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความและคณะกรรมการสอบสวนได้ทำ
ความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจทอดทิ้งคดี อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ
เห็นสมควรลงโทษห้ามการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติให้ลงโทษห้ามการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ต่อมา
คณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการทอดทิ้งคดี
หรือละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่คดีแห่งลูกความของตน เป็นการประพฤติดมรรยาท
ทนายความ เห็นควรลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
มีหนังสือแจ้งผลคำชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี
ยื่นอุทธรณ์ สภานายกพิเศษแห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งยืนตามคำชี้ขาด
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้
เพิกถอนมติและคำสั่งดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและนางสาว อ. ยังไม่ได้มีการตกลงกันเรื่องขอถอน
ผู้ฟ้องคดีออกจากกรเป็นทนายความ ผู้ฟ้องคดีจึงอ้างเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีทราบจากนาย ส. ว่า นางสาว อ.
ไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความต่อไป จึงไม่เดินทางไปศาลในวันที่ศาลนัด ย่อมเป็นข้ออ้าง
ที่ไม่สมเหตุผล ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ย่อมต้องตระหนัก
ถึงหน้าที่ของตน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนตนจากการเป็นทนายความ
ตามวิธีการที่บัญญัติในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่อย่างใด
จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังเป็นทนายความของนางสาว อ. ในคดีดังกล่าว และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีจงใจ
ขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี รวมถึงจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความ
ของตน การไม่ไปศาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำอันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของนางสาว อ.
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบกับข้อ ๑๒ (๑)
และ (๒) ของข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และแม้กระบวนการ
สอบสวนคดีมรรยาททนายความซึ่งนางสาว อ. เป็นผู้กล่าวหา แต่ไม่มาให้การต่อคณะกรรมการ
สอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีเข้าให้การในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และนาย ข.
ได้ให้การในฐานะพยานของผู้ถูกกล่าวหา จึงถือว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว การที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ามิข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอสามารถพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
และวินิจฉัยเพื่อทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความต่อไป จึงไม่จำต้องอาศัย
คำให้การของผู้กล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว กระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความของผู้ฟ้องคดี
ที่ว่าประพฤติดมรรยาททนายความจึงชอบด้วยข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ของข้อบังคับ
สภานายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว ดังนั้น คำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ตามคำสั่งชี้ขาดคดีมรยาททนายความ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และคำสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑๒/๒๕๖๖)

๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ คำสั่งยกคำกล่าวหา

โดยที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้กำหนดให้การดำเนินคดีปกครองต้องมีทนายความ แต่กฎหมายก็ไม่ได้ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องคดีหรือดำเนินคดีปกครองแทนได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น การที่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครอง จึงเป็นการกระทำทั้งในฐานะผู้รับมอบอำนาจและในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ในขณะเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กรณีจึงอยู่ภายใต้บังคับหรือบทบัญญัติว่าด้วยมรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่แจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถือเป็นการประพฤติดมรยาททนายความ

คดีนี้ นาย ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครองแทนนาง ว. ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีดังกล่าว นาย ก. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดโดยไม่แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถึงสองครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่หนึ่ง เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลและให้ส่งเอกสารหลักฐานไปยังนาย ก. เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะภาพของนาง ว. ว่าถึงแก่ความตายหรือไม่ แต่นาย ก. มิได้



ดำเนินการตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด และครั้งที่สอง เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายเรียกให้นาย ก. มาให้ถ้อยคำต่อศาลอีกครั้งในเรื่องเดียวกัน แต่เมื่อถึงวันนัด นาย ก. กลับไม่มาให้ถ้อยคำต่อศาล ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ให้สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรายงานพฤติกรรมการของนาย ก. ไปยังคณะกรรมการสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการมรรยาททนายความได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอความเห็นว่าการกระทำของนาย ก. เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ เสนอให้ว่ากล่าวตักเตือน แต่คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ลงโทษนาย ก. ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่านาย ก. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจในคดีดังกล่าว จนถึงขั้นร้องคำพิพากษา ซึ่งทางปฏิบัติจะไปฟังคำพิพากษาหรือไม่ก็ได้ และหนังสือมอบอำนาจที่นาย ก. ยื่นต่อศาลปกครองเป็นเพียงผู้กระทำการในฐานะผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น ไม่ใช่ใบแต่งตั้งทนายความที่จะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติทนายความฯ แต่เป็นเรื่องการกระทำความผิดในฐานะเป็นตัวแทนส่วนตัวแทน ประกอบกับการที่นาย ก. ไม่ได้ไปศาลตามที่ศาลมีคำสั่ง นั้น เนื่องจากนาย ก. ได้ย้ายที่อยู่ คดีไม่ได้รับความเสียหาย การกระทำดังกล่าวมิได้เป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาพนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีมติเสียงข้างมากเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นยกคำแจ้งกล่าวหาตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ กรณีเห็นได้ว่าแม้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จะมีได้มีบทบัญญัติมาตราใดหรือข้อใดกำหนดให้การดำเนินคดีปกครองต้องมีทนายความก็ตาม แต่โดยที่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ตัดสิทธิคู่กรณีในการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องคดีหรือดำเนินคดีปกครองแทนได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อปรากฏว่า นาย ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลโดยรวม การเป็นผู้รับมอบอำนาจในคดีนี้ จึงเป็นการกระทำทั้งในฐานะผู้รับมอบอำนาจและในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ในขณะเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และไม่ว่าในฐานะผู้รับมอบอำนาจหรือในฐานะทนายความ ต่างถือว่าเป็นตัวแทนของตัวความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



เช่นเดียวกัน ส่วนการไม่มีใบแต่งตั้งนายความในคดีปกครองเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการมอบอำนาจให้เป็นนายความหรือเป็นตัวแทนเหมือนอย่างในคดีแพ่งก็ได้ทำให้การดำเนินคดีปกครองของนาย ก. ไม่ใช่ในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแต่ประการใด เนื่องจากในคดีปกครองก็มีใบมอบอำนาจเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นตัวแทนเช่นกัน ประกอบกับในความเข้าใจของวิญญาณทั่วไปแล้ว การที่นาย ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความยอมรับเข้าดำเนินคดีปกครองแทนนาง ว. ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะนำความรู้และวิชาชีพทนายความมาใช้ในการดำเนินคดีเพื่อตน หาใช่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช่ทนายความ กรณีจึงต้องถือว่าการที่นาย ก. ยินยอมตกลงเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครองเช่นนี้เป็นการประกอบวิชาชีพทนายความที่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับหรือบทบัญญัติว่าด้วยมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ และต้องถือเสมือนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับทนายความ นาย ก. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจึงมีหน้าที่รักษามลประโยชน์ในทางคดีของนาง ว. ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจติดตามความคืบหน้าของคดีและผลของคดี และทำหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีของผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นมรรยาทของทนายความที่มีต่อประชาชนผู้มีพรรคคดี และการที่นาง ว. ถึงแก่ความตาย แม้จะทำให้หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีปกครองซึ่งเป็นสัญญาตัวแทนระหว่างนาง ว. และนาย ก. ระงับสิ้นไปตามมาตรา ๘๒๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่นาย ก. ในฐานะตัวแทนย่อมมีหน้าที่ต้องจัดการอันสมควรทุกอย่างเพื่อจะปกป้องรักษาประโยชน์ของนาง ว. จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของนาง ว. จะเข้าปกป้องรักษาประโยชน์นั้น ๆ ได้ ตามมาตรา ๘๒๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นาย ก. จึงหาสิ้นความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๓/๒๕๕๒ ที่ตนได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนนาง ว. แต่อย่างใดไม่ พฤติกรรมของนาย ก. ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถึง ๒ ครั้ง จึงมีลักษณะเป็นการไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาล อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พิพากษา โดยเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ คดีดำเลขที่ ๑๖๘/๒๕๕๘ คดีแดงเลขที่ ๒๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ยกคำแจ้งกล่าวหา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๙๙/๒๕๖๖)

๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ทันตแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเสนอขอความเห็นชอบ และต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และเมื่อข้อบังคับพิพาท เป็นเพียงกฎซึ่งมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ มิใช่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน การออกข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกับการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแต่อย่างใด



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดทำหลักสูตรเภสัชกรรม ด้านสมุนไพร เป็นหลักสูตรหลังปริญญาสำหรับผู้จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี มีเป้าหมายแผนงาน คือ เพื่อให้มีเภสัชกรที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสมุนไพร โดยมีสภาเภสัชกรรมเป็นหน่วยงาน ที่ร่วมรับผิดชอบ คณะทำงานของสภาเภสัชกรรมจึงได้ยกร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัย เภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการ ประชุมครั้งที่ ๒๘๐ (๑๐/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว ต่อมา นายกสภาเภสัชกรรมได้มีหนังสือสภาเภสัชกรรม ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม เพื่อขอความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกสภาเภสัชกรรม จึงมีหนังสือสภาเภสัชกรรม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำส่ง ข้อบังคับดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรม สมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การออกข้อบังคับดังกล่าว เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทย สร้างขั้นตอนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และไม่มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นว่า เมื่อข้อ ๕ และข้อ ๗ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยขึ้น ในสภาเภสัชกรรม อันเป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้ความชำนาญ เฉพาะทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพร เพื่อสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร ได้อย่างถูกต้องและคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสมุนไพร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้ สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม



และควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรมตามมาตรา ๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ด) ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรรักษาประเทศไทยฯ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรรักษาประเทศไทย พ.ศ. ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม ก่อนมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ กรณีจึงเห็นได้ว่า การออกข้อบังคับพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ข้อบังคับพิพาทเป็นเพียงกฎซึ่งมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะมิใช่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายหลักที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน จึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกับการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแต่อย่างใด

ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าข้อบังคับที่พิพาทไม่ได้กำหนดนิยามคำว่า “เภสัชกรรมสมุนไพรรักษา” ไว้อย่างชัดเจน ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติต่อการก้าวล่วงการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ทำลายอัตลักษณ์และทำลายมรดกทางวัฒนธรรม ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เมื่อพิจารณาถึงนิยามของคำว่า “วิชาชีพเภสัชกรรม” และคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กับนิยามของคำว่า “การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน” และคำว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ จะเห็นได้ว่า ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรรักษาประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพรรักษา ซึ่งการประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องกระทำภายใต้กรอบของวิชาชีพเภสัชกรรมที่อาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ

